

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage Nr. 824
des Abgeordneten Sigmar-Peter Schuldt
Fraktion der DVU
Drucksache 3/2028

Kirchenasyl im Land Brandenburg

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 824 vom 16.11.2000:

In einer ORB-Sendung vom 09. 11. 2000 erklärte ein Pfarrer einer evangelischen Kirchengemeinde, dass er im Falle einer drohenden Abschiebung einer vietnamesischen Familie dieser Kirchenasyl gewähren wolle.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Fälle so genannten Kirchenasyls rechtskräftig abgelehnter Asylbewerber gab es nach Erkenntnissen der Landesregierung in Brandenburg in der Zeit vom 01.01.1991 bis 31.10.2000 (bitte detaillierte Aufschlüsselung)?
2. Wie vereinbart sich nach Auffassung der Landesregierung die Gewährung so genannten Kirchenasyls mit der gültigen Gesetzeslage in Brandenburg?
3. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass kanonisches Recht höherwertig als gültiges staatliches Recht ist bzw. dieses brechen kann?
4. Welche Maßnahmen will die Landesregierung gegen die Gewährung so genannten Kirchenasyls an rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber und andere Personen im Land Brandenburg in Zukunft ergreifen?

Datum des Eingangs: 05.01.2001 / Ausgegeben: 10.01.2001

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern die **Kleine Anfrage wie folgt:**

zu Frage 1:

Eine Statistik hinsichtlich der Fälle des sogenannten Kirchenasyls in Brandenburg wird nicht geführt. Seit Mitte des Jahres 1999 bis 31.10.2000 sind dem Innenministerium vier Fälle bekannt geworden.

zu den Fragen 2 und 4:

Die Gewährung von "Kirchenasyl" steht mit der geltenden Gesetzeslage nicht in Einklang, wenn es dazu dient, eine Ausreisepflichtung bzw. deren Durchsetzung zu unterlaufen. Die Problematik des "Kirchenasyls" wurde wiederholt mit Vertretern der Kirche diskutiert.

zu Frage 3:

Nein.